

1518266-58.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213930/2020 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 13281226 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 4779/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2213930 - 89º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518266-58.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518266-58.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213930/2020 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 13281226 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 4779/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2213930 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PEDRO HENRIQUE TRINDADE SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

PEDRO HENRIQUE TRINDADE SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, "j" do Código Penal, porque, no dia 30 de agosto de 2020, em ocasião de calamidade pública, tendo em vista a pandemia mundial causada pela COVID-19, na Rua Aba Soihet, 155, Campo Limpo, por volta das 11h20, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 20 (vinte) porções de tetrahydrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida por

"maconha", com massa líquida de 90,3g (noventa gramas e três decigramas), 07 (sete) "eppendorfs" de cocaína, com massa líquida de 4,7g (quatro gramas e três decigramas), 11 (onze) papelotes de cocaína, com massa líquida de 8,6g (oito gramas e seis decigramas) de cocaína e 36 (trinta e seis) pedras de "crack" com massa líquida de 4g (quatro gramas), conforme laudo de constatação provisório da presença dos princípios ativos a fls. 18/21, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2020 (fls. 73/74).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 105/106).

Durante instrução, foram ouvidas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, postulou absolvição.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito imputado ao réu vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de constatação (fls. 18/21) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/99), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria restou demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Leonardo Gustavo Silva Calefi, policial militar, relatou, em juízo, que o local dos fatos se trata de uma rua sem saída, que termina numa viela. Quando ingressou na via, viu o réu entrando na viela, em atitude suspeita, tentando evitar a abordagem policial. Abordado, com o réu, foram encontradas algumas porções de drogas. As drogas estavam numa pochete que o acusado trazia com ele. Não se lembra se havia dinheiro com o réu. O acusado admitiu a prática do crime. Não co conhecia.

Marcelo Vieira Noia Junior, também policial militar, relatou no mesmo sentido. Recordou-se que fez incursão na região e o acusado foi abordado, com quem foram encontradas as drogas. Não se recorda exatamente onde estavam os entorpecentes. Informalmente o réu disse que estava traficando no local, ponto conhecido de tráfico de drogas. O réu foi abordado para realização de outra averiguação. O acusado demonstrou nervosismo ao ver a polícia, o que ensejou a abordagem. Na fase inquisitorial, de maneira harmônica, havia dito que: "estava em patrulhamento, momento em que avistaram um indivíduo em via pública, o qual ostentou comportamento suspeito, motivo pelo qual ensejaram a abordagem. O indivíduo foi então identificado como Pedro Henrique Trindade Santos, com o qual foi encontrada uma pequena bolsa contendo 11 papelotes e 07 pinos de pó branco aparentando ser cocaína, 20 porções de erva esverdeada aparentando ser maconha, 36 pedras amareladas aparentando ser crack, a quantia em dinheiro trocado no valor de R\$158,00 (cento e cinquenta e oito reais) e um aparelho celular. Que pelo local o implicado admitiu que ali estava para vender drogas" (fls. 9).

Em juízo, o réu confessou a prática do crime, o que está em consonância com a prova judicial produzida.

Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos

crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta asustentar o decreto condenatório.

Pois bem, a respeito do tema, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que:

“os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos” (Apelação 17094-35.2011.8.26.0564. Rel João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012)

O fato da prova acusatória estar baseada nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

Verificada a responsabilidade penal do réu, passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, apura-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais, assim como as circunstâncias do delito não revelam anormalidade a justificar fixação de pena maior nesta fase, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, afasto a agravante da pandemia, por não haver nexo causal com o delito praticado. A confissão espontânea não tem o condão de estabelecer pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal. Portanto, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que não há causa de aumento de pena. Anoto, por fim, que o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois é primário, de bons antecedentes, diminuindo a pena em 2/3. Diante de tal cenário, diminuo a pena do patamar máximo (2/3), chegando a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena fixa, bem como a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o tráfico privilegiado não se equipara a crime hediondo, considerando a regra do art. 33 do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o desconto da pena privativa de liberdade.

Por fim, considerando o teor da Resolução nº 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e na limitação de fim de semana, nos termos do artigo 44, §2º, c/c art. 46 e 48, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar, PEDRO HENRIQUE TRINDADE SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

A pena privativa de liberdade resta substituída por restritivas de direitos nos moldes supra.

Concedo ao acusado, ora condenado, o direito de apelar desta sentença penal condenatória em liberdade, eis que ausentes motivos para de decretação da

respectiva custódia cautelar.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da sanção penal imposta e para incidência das consequências legais decorrentes da sentença penal condenatória.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA